

(א) (נ"ל צמת), (ב) (ע"י מוס' ע"כ ד"ה עד), (ג) (חולין ג.), (ד) (לעיל ס.), (ה) ג"י מהר"מ עד שישב ומשמר ועלה כי אפי"ם וכו', (ו) (ב"ק פכ"ג).

הגהות הב"ח

(א) בבשנה אסור (עד שישב ומשמר) תל"מ וי"כ ס"א עד שירשיב שומר; (ב) שם אינו מניחו כל"ל ואות ו' נמתק; (ג) רש"י ד"ה מותר וכו' וחומם בידו שרי; (ד) תוס' ד"ה התם וכו' כדפרישית לעיל ג"כ בדף ט ד"ה ה"ג; (ה) ד"ה המטהר וכו' ויפקיד מלמכור; (ו) בא"ד בגמרא כשהפקידו: (ז) בא"ד אין להמיר כיון שהוא ברשות: (ח) בא"ד וי"ל דה"פ וכו' מפתח וחומם ועלה מפרש. ג"כ פירוש דהשטא דכולה [עובדי כוכבים אסור] אף בשום מפתח וחומם הא דקמי עד שישב ומשמר ככל גומא קאמר אף באין מפתח וחומם ועלה מפרש אין השומר כי דאף ביזא' ונכנס מותר אפי' אין מפתח וחומם: (ט) ד"ה וחלון וכו' שיכנס בו העובד כוכבים אפי' הוא:

מוסף רש"י

המטוהר יינו של עובד כוכבים. ישראל שדך עניים של עכו"ם בהמיר כדי למכור לישראל ואין נטון מעות לעכו"ם עד שימכרנו לאחר זמן ונטון נרשמות של עכו"ם (ועי' והלכה בותב לו התקבלתי. אם כותב לו העכו"ם התקבלתי ממך מעות, כלומר הריני כאלו קבלתי מעות, שאני מעבך צדק להוציא יין מרשותי בכל עת שמלכתי (שם). מותר. אם יש מפתח או חומם צד ישראל (שם). זה היה מעשה בבית שאן ואסרו. דבין דיש לו מלה על אותו יין מאי דבעי עבד, אכל מלה שאני על אותו יין כמו שאין לו עליו חוב דמי, דקמי רשא הלא כותב לו התקבלתי ממך מעות מותר (שם). הדרן ע"ך רבי ישמעאל

ישמעאל

דקאזיל מיניה ומיניה. שהולך ומתגלגל הכלי כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לצור הלכך שלא בחמתו לא דחיישין דלמא נגע: **בתנ"י** **המטהר יינו של עובד כוכבים**. שעשאו ככשרות למוכרו לישראל ולא נתן דמים עכשיו לעובד כוכבים עד שימכרנו ונותנו נרשותו של עובד כוכבים: **מוסף**.

דמירתת ליה עובד כוכבים ולא נגע דאמר דלמא חזו לי הנך ישראל דעברי צרה"ר ומפסידנא ואפילו אין מפתח וחומם (א) שרי והוא שאין לו כלום על אותו יין כגון שכתב לו התקבלתי ממך כדאמרין לקמן באידך צא: **ר"ע בן אלעזר** כו'. מפרש בגמרא (ע"כ): **המטהר יינו של עובד כוכבים כו' מוסר**. אם בית פתוח לרשות הרבים כדפרי' לעיל: **אכל אם רואה כו'**. שהיין נעשה לו משכון הואיל ויש לו מלוה על היין אסור ללא מירתת דסבר אי חזו לא מפסידנא דכי תבע לי אמינא דידי הוא: **הוא' גב' רובלין**. מוכרין בשמים וישראלים הן עוברין מעיר לעיר ומירתת עובד כוכבים דלמא חזו לי דרך רשות הרבים: **דלתים וצרות**. שאין נכנסין זה אלא נרשות וכ"ע ידעי כי יעילי זה ומאי למיקם עלה ההיא שעתא: **וחלון כרה"ר דמי**. אפילו בית פתוח לחצר וחלון פתוח לחצר צרה"ר כנגד פתח הבית כמאן דפתוח לרה"ר דמי. לשון אחר חלון של ישראל פתוח כנגד פתח הבית כרה"ר דמי וכן עיקר: דרך אשפה לעמוד בני אדם עליה: **ויקנא**. דקל של ישראל נגד הפתח ומתירא העובד כוכבים עכשיו יעלה

ליטול פירות ויראני נוגע: **פסיק ריש"י**. של דקל ומעטה אין צו פירות: **ומאן דאסר**. מימר אמר עובד כוכבים למה ליה דסליק התם:

בחצר

סבא היא זו שניח העובד כוכבים ליגע בין שהוא אכלו בלא מפתח וחומם מירתת מקרה שישב ישראל הדר צעיר על האשפה או יעלה על הדקל ועוד למאי דמפרש בגמרא אי לת"ק אי לר"ש בן אלעזר דאפילו צעיר שכולה עובדי כוכבים אם הפקידו צבית עובד כוכבים אחר מותר משום דעובד כוכבים אחר מירתת וזה תימא גדולה דכיון שאין שם מפתח וחומם ניחוש פן ינסכנו הנפקד כי אין לומר שהנפקד ירא מן המוכר פן יעליל עליו כי מה חושש המוכר אם ינסכנו הנפקד ועוד מאחר דמייירי בעובד כוכבים שכתב לו התקבלתי ומעטה מה חילוק יש בין עובד כוכבים זה לעובד כוכבים אחר אפי' ציד המוכר יינו של ישראל הוא ועוד קשה דמדמאי סופא והלא כותב התקבלתי מכלל דרשא לאו דבכי מיירי לכן נראה לר"ת להעמיד משנתינו ביש מפתח וחומם וכן פרש"י בפירושים ראשונים ובלא כתב לו העובד כוכבים התקבלתי והלכך צעיר שישראל עובדי כוכבים דרים בה ופתח פתוח לרה"ר אע"פ שהוא יינו של עובד כוכבים מותר כיון דמפתח וחומם צידו שהעובד כוכבים ירא פן יראהו ישראל טורח ומזייף ויגד לישראל שטיהרו ויפקידו ^(ה) למכור יינו ולא דמי לעובד כוכבים שנמצא בלד הבור של יין דאסירנא ביש לו מלוה עליו דהתם כיון שאין מפתח וחומם סומך על זה שיוכל לנסכו קודם שיראהו שום אדם והשתא ניחא דאף צעיר שכולה עובדי כוכבים כיון שיש מפתח וחומם היה לנו להמיר משום רובלין שיראהו טורח ומזייף יצינו שאותו יין של ישראל הוא וכן ירא ממקום דאיכא אשפה ודיקנא כמו בפתח פתוח ואחי נמי שפיר למאן דשרי בגמרא ^(ו) שהפקידו צבית עובד כוכבים אחר אי לא חיישין לגומלין דצבית עובד כוכבים אחר הוא יינו של ישראל שאין לעובד כוכבים האחר שום דבר על היין וכיון שיש מפתח וחומם אין לחוש שיטרח הנפקד ומזייף אפילו צעיר שכולה עובדי כוכבים יש להמיר והכי אמרינן בצרייתא בגמרא יינם של ישראל נרשותו של עובד כוכבים וישראל דר בחצר אחרת מותר והוא שיש מפתח וחומם וחצר אחרת היו כעיר שכולה עובדי כוכבים כיון שאין פתח פתוח לרה"ר צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור ואע"פ שיש מפתח וחומם צידו ולא יועיל כלום פתח פתוח כדמוקי לה בגמרא צעיר שיש לה דלתים וצריח שאין רוכלים עוצרים דרך שם שלא יריגשו דכיון שלא כתב התקבלתי א"כ יינו של עובד כוכבים הוא וכן תניא בגמרא דיין של עובד כוכבים וישראל דר בחצר אחרת אסור לכ"ע אע"פ שיש מפתח וחומם וסיפא דקמיני והלא כותב התקבלתי הוא יינו של ישראל הלכך במפתח וחומם שרי אכל בלא מפתח וחומם אין להמיר כיון ^(ז) שברשות העובד כוכבים דבקל ינסכנו ולא דמי להיבא דמנאנא בלד הבור שהמכרו באין לו מלוה על היין דהתם איכא תרתי לגיזותא יינו של ישראל וצרשות ישראל נרשות מועיל כמו מפתח וחומם ולהכי מייתי לעיל ראייה מהך כדפרי' לעיל והיכא דישראל דר באותה חצר שהיין מוגח שם לא שגא ציינו של ישראל לא שגא צייין של עובד כוכבים שרי אף בלא מפתח וחומם כדאמר ליה ר' יוחנן לתנא תני אע"פ שאין מפתח וחומם משום דישראל דר באותה חצר חשוב כמו שומר דסגי ביזא' ונכנס כדתנן אין השומר כר"ך להיות יושב ומשמר אע"פ שהוא יוצא ונכנס כו' וא"ת היאך נוכיח ממתני' דיוצא ונכנס סגי לכתחלה אף בלא מפתח וחומם כיון שהעמדנוה ביש מפתח וחומם ובפ"ק דחולין (דף ג. וסא) מיייתי לה להמיר אף לכתחלה דקא פריך התם ויוצא ונכנס לכתחלה לא והתנן אין השומר כר"ך כו' ומה ראייה היא זו שאני הכא שיש מפתח וחומם וי"ל דה"פ צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור (א) אף ביש מפתח וחומם ועלה מפרש ^(ח) אין השומר כר"ך כו' אלא אפילו יוצא ונכנס ומתוך שהעמיד ר"ת כולה שמעתינ במפתח וחומם ואפילו הכי מותר יינו של עובד כוכבים ברשות עובד כוכבים צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור כיון שלא כתב לו התקבלתי מתחלה היה ר"ת רואה לאסור אותם היינות שקוינן העובדי כוכבים מישראל ומוליכין אותם ממקום הוול למקום היוקר ואע"פ שמחממיים אותם חומם בתוך חומם צבית מלא חשוקים ושולים כפולים מלד זה ומלד זה דהא תנן המטהר יינו של עובד כוכבים כו' צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור אע"פ שיש מפתח וחומם וכיון דקיימא לן כר"א דשרי בחומם אחד אין לנו לחלק בין חומם אחד לחומם בתוך חומם דכי אסירנא חומם אחד נאסר גם שני חיתומות ואחרי כן מלא טעם להמיר לדוקא מטער יינו של עובד כוכבים שלקחו העובד כוכבים בכרמו ולא טרח בו ויצא בקל לזייף אכל הכא כיון שטורח כל כך שלוקח אותו מישראל וגם מחממיו חומם בתוך חומם ונושאו להשתכר צו אין לירא שיטרח ויזייף פן יפסיד טרחו ועל סמך היתר זה שתה יין שהובא מאלגירי"א בזה הענין ועוד הארכתי צענין שליחות יין ציד עובד כוכבים לעיל בפרק אין מעמידין (דף לז. ב.) ד"ה דאמר וסא: ד"ה השולח): **והאיכא** רובב"ין. ואע"ג דתקנת עורא ^א לא הימא אלא שיעברו צערי צנות ישראל שלא יתגנו על צעליהן לפי דרכם היו עוצרים שם: **והל"ן** ברשות הרבים דמי. פי' בקונטרס ל"א חלון של ישראל פתוח כנגד פתח הבית ואם הבית שהיין בו סגור דליכא למיחש שיכנס ^(ב) בה העובד כוכבים ואפילו הוא פתוח אין לחוש שיכנס בו ויסגור בעדו דמרתת מישראל שכנגדו כיון שאין העובד כוכבים דר צבית היין ודוקא ציוס אכל בלילה אסור:

רבי ישמעאל פרק רביעי עבודה זרה

סא.

התם דקאזי"ר מיניה ומיניה. פ"ה שהולך ומתגלגל כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לצור הלכך שלא בחמתו לא דחיישין דלמא נגע לפי הדומה משמע שרש"י רואה לומר דמגע עובד כוכבים שלא צכוונה ע"י דבר אחר אסור בשמיה והכא שהכשירוהו בחמתו היינו לפי שלא היה אוחזו צידו אלא סמוך לצור זורקה ומ"מ שלא בחמתו אסור אע"פ שזריקה צוז טהור כיון שהוא סמוך החמירו ציין דלמא נגע וכן פירש רשב"ם בשם רש"י וחלק צין זורק מכנגדו לזורק למרחוק מיהו לא יתכן כדפרשית לעיל ^(ז) :

המטוהר יינו של עובד כוכבים. פירוש רש"י במהדורא בתרא כגון שכתב לו התקבלתי דהוה ליה יינו של ישראל וכדקמיני סופא והוי סופא פירושא דרישא צבית פתוח לרה"ר וצעיר שישראלים ועובדי כוכבים דרים בה מותר ואע"פ שאין מפתח וחומם ציד ישראל ואע"ג דבגמרא בצרייתא צענין ציינו של ישראל בחצר אחרת שאין ישראל דר באותה חצר מפתח וחומם הכא שאני כיון שפתח פתוח לרה"ר צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור ואף בפתח פתוח כיון שאין כאן מפתח וחומם והקשה ר"ת היכי פריך בגמרא הא איכא רובלין המחזירין צעיירות וכי מה ידעו הרובלין שיראו היין צבימו של עובד כוכבים בלא מפתח וחומם שהוא של ישראל שירא העובד כוכבים מהם כי אין לדמות לעיר שישראל ועובדי כוכבים דרים בה שהמיר רש"י כאן אף בלא בחצר

מפתח וחומם דהתם ירא העובד כוכבים שגא אותו ישראל אמר לישראלים הדרים שם לתת לב על יינו אכל רוכלים עוצרים לפי שעה מה ידעו ועוד שמדמה אשפה ודיקנא לפתח פתוח וכי מה סבא היא זו שניח העובד כוכבים ליגע בין שהוא אכלו בלא מפתח וחומם מירתת מקרה שישב ישראל הדר צעיר על האשפה או יעלה על הדקל ועוד למאי דמפרש בגמרא אי לת"ק אי לר"ש בן אלעזר דאפילו צעיר שכולה עובדי כוכבים אם הפקידו צבית עובד כוכבים אחר מותר משום דעובד כוכבים אחר מירתת וזה תימא גדולה דכיון שאין שם מפתח וחומם ניחוש פן ינסכנו הנפקד כי אין לומר שהנפקד ירא מן המוכר פן יעליל עליו כי מה חושש המוכר אם ינסכנו הנפקד ועוד מאחר דמייירי בעובד כוכבים שכתב לו התקבלתי ומעטה מה חילוק יש בין עובד כוכבים זה לעובד כוכבים אחר אפי' ציד המוכר יינו של ישראל הוא ועוד קשה דמדמאי סופא והלא כותב התקבלתי מכלל דרשא לאו דבכי מיירי לכן נראה לר"ת להעמיד משנתינו ביש מפתח וחומם וכן פרש"י בפירושים ראשונים ובלא כתב לו העובד כוכבים התקבלתי והלכך צעיר שישראל עובדי כוכבים דרים בה ופתח פתוח לרה"ר אע"פ שהוא יינו של עובד כוכבים מותר כיון דמפתח וחומם צידו שהעובד כוכבים ירא פן יראהו ישראל טורח ומזייף ויגד לישראל שטיהרו ויפקידו ^(ה) למכור יינו ולא דמי לעובד כוכבים שנמצא בלד הבור של יין דאסירנא ביש לו מלוה עליו דהתם כיון שאין מפתח וחומם סומך על זה שיוכל לנסכו קודם שיראהו שום אדם והשתא ניחא דאף צעיר שכולה עובדי כוכבים כיון שיש מפתח וחומם היה לנו להמיר משום רובלין שיראהו טורח ומזייף יצינו שאותו יין של ישראל הוא וכן ירא ממקום דאיכא אשפה ודיקנא כמו בפתח פתוח ואחי נמי שפיר למאן דשרי בגמרא ^(ו) שהפקידו צבית עובד כוכבים אחר אי לא חיישין לגומלין דצבית עובד כוכבים אחר הוא יינו של ישראל שאין לעובד כוכבים האחר שום דבר על היין וכיון שיש מפתח וחומם אין לחוש שיטרח הנפקד ומזייף אפילו צעיר שכולה עובדי כוכבים יש להמיר והכי אמרינן בצרייתא בגמרא יינם של ישראל נרשותו של עובד כוכבים וישראל דר בחצר אחרת מותר והוא שיש מפתח וחומם וחצר אחרת היו כעיר שכולה עובדי כוכבים כיון שאין פתח פתוח לרה"ר צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור ואע"פ שיש מפתח וחומם צידו ולא יועיל כלום פתח פתוח כדמוקי לה בגמרא צעיר שיש לה דלתים וצריח שאין רוכלים עוצרים דרך שם שלא יריגשו דכיון שלא כתב התקבלתי א"כ יינו של עובד כוכבים הוא וכן תניא בגמרא דיין של עובד כוכבים וישראל דר בחצר אחרת אסור לכ"ע אע"פ שיש מפתח וחומם וסיפא דקמיני והלא כותב התקבלתי הוא יינו של ישראל הלכך במפתח וחומם שרי אכל בלא מפתח וחומם אין להמיר כיון ^(ז) שברשות העובד כוכבים דבקל ינסכנו ולא דמי להיבא דמנאנא בלד הבור שהמכרו באין לו מלוה על היין דהתם איכא תרתי לגיזותא יינו של ישראל וצרשות ישראל נרשות מועיל כמו מפתח וחומם ולהכי מייתי לעיל ראייה מהך כדפרי' לעיל והיכא דישראל דר באותה חצר שהיין מוגח שם לא שגא ציינו של ישראל לא שגא צייין של עובד כוכבים שרי אף בלא מפתח וחומם כדאמר ליה ר' יוחנן לתנא תני אע"פ שאין מפתח וחומם משום דישראל דר באותה חצר חשוב כמו שומר דסגי ביזא' ונכנס כדתנן אין השומר כר"ך להיות יושב ומשמר אע"פ שהוא יוצא ונכנס כו' וא"ת היאך נוכיח ממתני' דיוצא ונכנס סגי לכתחלה אף בלא מפתח וחומם כיון שהעמדנוה ביש מפתח וחומם ובפ"ק דחולין (דף ג. וסא) מיייתי לה להמיר אף לכתחלה דקא פריך התם ויוצא ונכנס לכתחלה לא והתנן אין השומר כר"ך כו' ומה ראייה היא זו שאני הכא שיש מפתח וחומם וי"ל דה"פ צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור (א) אף ביש מפתח וחומם ועלה מפרש ^(ח) אין השומר כר"ך כו' אלא אפילו יוצא ונכנס ומתוך שהעמיד ר"ת כולה שמעתינ במפתח וחומם ואפילו הכי מותר יינו של עובד כוכבים ברשות עובד כוכבים צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור כיון שלא כתב לו התקבלתי מתחלה היה ר"ת רואה לאסור אותם היינות שקוינן העובדי כוכבים מישראל ומוליכין אותם ממקום הוול למקום היוקר ואע"פ שמחממיים אותם חומם בתוך חומם צבית מלא חשוקים ושולים כפולים מלד זה ומלד זה דהא תנן המטהר יינו של עובד כוכבים כו' צעיר שכולה עובדי כוכבים אסור אע"פ שיש מפתח וחומם וכיון דקיימא לן כר"א דשרי בחומם אחד אין לנו לחלק בין חומם אחד לחומם בתוך חומם דכי אסירנא חומם אחד נאסר גם שני חיתומות ואחרי כן מלא טעם להמיר לדוקא מטער יינו של עובד כוכבים שלקחו העובד כוכבים בכרמו ולא טרח בו ויצא בקל לזייף אכל הכא כיון שטורח כל כך שלוקח אותו מישראל וגם מחממיו חומם בתוך חומם ונושאו להשתכר צו אין לירא שיטרח ויזייף פן יפסיד טרחו ועל סמך היתר זה שתה יין שהובא מאלגירי"א בזה הענין ועוד הארכתי צענין שליחות יין ציד עובד כוכבים לעיל בפרק אין מעמידין (דף לז. ב.) ד"ה דאמר וסא: ד"ה השולח): **והאיכא** רובב"ין. ואע"ג דתקנת עורא ^א לא הימא אלא שיעברו צערי צנות ישראל שלא יתגנו על צעליהן לפי דרכם היו עוצרים שם: **והל"ן** ברשות הרבים דמי. פי' בקונטרס ל"א חלון של ישראל פתוח כנגד פתח הבית ואם הבית שהיין בו סגור דליכא למיחש שיכנס ^(ב) בה העובד כוכבים ואפילו הוא פתוח אין לחוש שיכנס בו ויסגור בעדו דמרתת מישראל שכנגדו כיון שאין העובד כוכבים דר צבית היין ודוקא ציוס אכל בלילה אסור:

עד

ק א מיי' פי"ב מהל' מ"א הלכה ט סמג לאוין קמד טוש"ע י"ד סי' קבה סעיף ה:

קא ב ג ד ה ו ז ח ט מיי' פי"ג שם הלכה ג ד ה ו ועיין בהשגות סמג לאוין קמת טוש"ע י"ד סי' קלא סעיף א:

קב י מיי' שם הל' ו: קג כ מיי' שם הלכה א סמג שם טוש"ע שם סי' קל סעיף ט: